

İSG 0201
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I

BÖLÜM-3

Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

1945 :Türkiye’de Çalışma Bakanlığı

1971 : 1475 Sayılı İş Kanunu

2003 :4857 Sayılı İş Kanunu

2006 :5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

2012: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu



6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Madde 2: Kapsamı

Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Madde 3/1-b: Çalışan

Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişi

6331 Sayılı Kanunda Uygulama - Amaç -Kapsam ve İstisnalar … İSTİSNALAR;

A. Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.

B. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.

C. Ev hizmetleri.

D. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.

E. Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri

- **Kanun Kapsamındaki Bütün İşyerleri;**
- Risk analizini yaptıracaklar
- Acil eylem planını hazırlayacak
- Çalışanların eğitimlerini tamamlayacak

- Ölçüm ve muayene işlemleri tamamlanacak
- Çalışanlar kendi aralarında temsilci atamalarını yapacaklar
- İşyerinde iş sağlığı ve iş güvenliği kurulu oluşturulacak



Kamu Kurumları Ne Yapacak?

Yürürlük [1] [2]

MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;

a) **(Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.)** 6 ve 7 nci maddeleri;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 31/12/2023 tarihinde, [1][2][3]

2) 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

- İSG Hizmetleri
- Risk Değerlendirmesi
- Çalışanların İSG Eğitimleri
- Çalışanların Sağlık Gözetimi
- Acil Durum Planları

Aşama	Düzenleme	Öngörülen yürürlük tarihi
2012 – İlk düzenleme	6331 sayılı Kanun yayımlandı	Kamu ve <50 az tehlikeli işyerleri için 01.07.2014
2013 – 1. erteleme	6495 sayılı Kanun md. 56 ile md. 38 değiştirildi	01.07.2016'ya ertelendi
2016 – 2. erteleme	6745 sayılı Kanun ile md. 38 değiştirildi	01.07.2017'ye ertelendi
2017 – 3. erteleme	7033 sayılı Kanun ile md. 38 yeniden değiştirildi	01.07.2020'ye ertelendi
2020 – 4. erteleme	7252 sayılı Kanun ile md. 38 değiştirildi	31.12.2023'e ertelendi
2023 – 5. erteleme	7491 sayılı Kanun ile md. 38 değiştirildi	31.12.2024'e ertelendi
2025	Yeni bir erteleme yapılmadı	01.01.2025 itibarıyla yükümlülük başladı

Çalışanların Yükümlülükleri



19 .Madde

(1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen **eğitim ve talimatlar** doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

a)İşyerindeki araç ve gereçleri usulüne uygun olarak kullanmak

İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

b)Kişisel Koruyucu Donanımı Doğru Kullanmak ve Korumak

Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.



Kişisel koruyucu donanımları bana kim verecektir?

Kişisel koruyucu donanımlar bana uygun değil, kullanmıyorum.

İşimi yaparken bana verilmeyen bir koruyucu donanıma ihtiyaç olduğunu fark ettim. Ne yapmalıyım?

~~Yıllardır aynı işi yapıyorum. Bana bir şey olmaz~~

c)Ciddi ve Yakın Bir Tehlike İle Karşılaştıklarında İşverene Veya Çalışan Temsilcisine Haber Verme

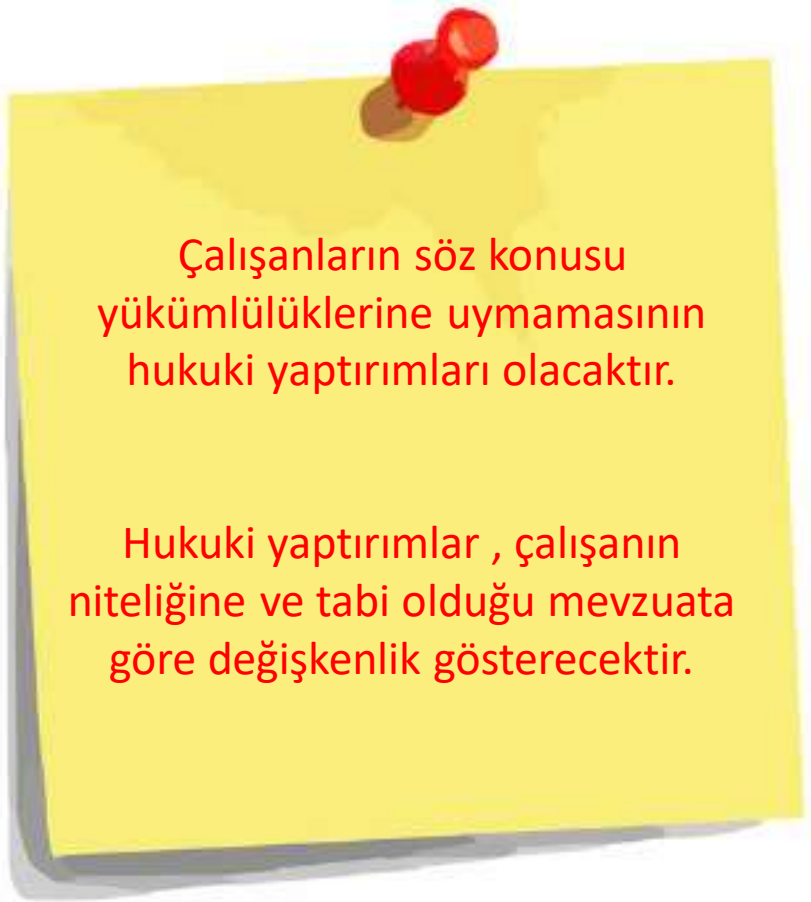
İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

İşyerinde çalıştığım makinada elektrik kaçağı vardı. Bunu amirime bildirmedim. Bu durumdan dolayı bana uyarı verdiler. Bu durumu bildirmek benim görevim mi?



ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.





İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRILIĞIN İŞ İLİŞKİSİNE ETKİSİ

İşçinin Görevini Yerine Getirmemesi

4857 Sayılı İş Kanunu

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

Madde 25 - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

İşçinin İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi ya da İşyerindeki Araç ve Gereçlere Zarar Vermesi Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

4857 Sayılı İş Kanunu

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

Madde 25 - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

ı)İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu



Çalışanların Hakları

İSG Önlemlerinin Alınması Sırasında Katılım Hakkı



18 .Madde

(1) İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine aşağıdaki imkânları sağlar:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması.

b) Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması.

(2) İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin aşağıdaki konularda önceden görüşlerinin alınmasını sağlar:

a) İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi.

b) Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi.

c) Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi.

ç) Çalışanların bilgilendirilmesi.

d) Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması.

(3) Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz.



İSG Kuruluna veya İşverene Başvurma Hakkı

13 .Madde

1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

Tehlikeli Bölgeyi Terk Etme Hakkı

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı

(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

(5) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz.



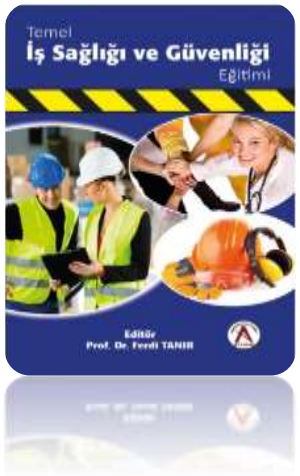
İdari Makamlara Şikayet ve İhbar Hakkı

Çalışanların alınmayan İSG önlemleriyle ilgili ; T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına şikayet hakkı mevcuttur.

Tazminat Hakkı

İşverenin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa aykırı davranışları nedeni ile meydana gelecek iş kazasına veya çalışanda oluşacak meslek hastalığına bağlı olarak çalışanın işverenden tazminat (Maddi/Manevi) talep hakkı olacaktır.

Yararlanılacak Kaynaklar



Kitap

- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yayınevi: Akademisyen Kitapevi Editör: Prof. Dr. Ferdi Tanır

Yardımcı Kaynaklar

- 4857 sayılı İş Kanunu
- ÇSGB -İSGGM yayınları
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu –İSG Mevzuatı
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- Temel İş Güvenliği Eğitimi Notları, İTÜ İSGB
- İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları, Ruhi Öktem
- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Notları, Emrah Gürer
- İş Sağlığı ve Güvenliği Notları , Öğr. Gör. Musa Şahin
- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Notları, Kubilay Avlayıcı
- İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Notları, İÜ İSGB
- İş Güvenliği , Emin Kahya ,Derya Özkar-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi